

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072857-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: MALU DOS SANTOS MEDEIROS GONCALVES
RECORRENTE: LUAN DOS SANTOS MEDEIROS
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIS - **ALEGAÇÃO DA DPU TOTALMENTE ILOGICA** - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA REVISTA ANTE A PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PELA DEMORA NO FORNECIMENTO - ART 300 DO CPC - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA REVISTA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da decisão do evento 4, DESPADEC1. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5072857-47.2024.4.02.5101 510014565236 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072857-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: MALU DOS SANTOS MEDEIROS GONCALVES
RECORRENTE: LUAN DOS SANTOS MEDEIROS
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

A presente **MEDIDA DE URGÊNCIA** foi interposta pela **parte autora**, buscando a reforma da decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de origem que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, mas indeferiu a tutela quanto ao fornecimento de **fraldas descartáveis infantis tamanho XG**.

Quanto às fraldas ora requeridas, eis os fundamentos do indeferimento:

"(...)

*Por fim, **no tocante ao pedido de fornecimento de fraldas**, o Enunciado nº 10 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabeleceu que "o cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos ao Sistema Único de Saúde - SUS".*

Nesse sentido, não há como se obrigar os réus ao fornecimento do mencionado insumo.

(...)"

Constata-se que a autora, de 2 anos de idade, possui diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1, apresentando deficiência motora importante que afeta a deglutição, respiração e autonomia, em uso de ventilação mecânica não invasiva com respirador mecânico e máscara nasal, com comorbidades ortopédicas relevantes (escoliose, cifose, luxação de quadril e rigidez com restrição de movimentos) (fls. 12 a 18 do evento 1, ANEXO2), solicitando o fornecimento dos insumos extensor para sondas de aspiração, sondas de aspiração traqueal nº 6, filtro de barreira ou HME bacteriológico pediátrico, **fralda descartável infantil (tamanho XG)**, máscara nasal (Wisp® infantil) e órteses de mãos e pés (Evento 1, INIC1, Página 8).

O parecer Nat-Jus, do evento 12, PARECER1 dos autos originários, concluiu que o insumo fraldas descartáveis estão indicados diante do quadro clínico descrito da Autora, conforme exposto nos documentos médicos acostados aos autos (fls. 12 a 18 do evento 1, ANEXO2), apesar de não estar padronizado em nenhuma lista para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro

A DPU apresentou recurso contra o deferimento parcial da tutela, requerendo o deferimento também quanto às fraldas.

Transcorrido em branco o prazo para apresentação de contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Como dito, a autora, de 2 anos de idade, possui diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1, apresentando deficiência motora importante que afeta a deglutição, respiração e autonomia, necessitando, além dos insumos requeridos, de **fralda descartável infantil (tamanho XG)** (Evento 1, INIC1, Página 8).

O parecer Nat-Jus foi favorável ao insumo fraldas descartáveis por estar indicado para o quadro clínico descrito da Autora, apesar de não estar padronizado em nenhuma lista para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro

Deferida a tutela, para que a parte autora fosse inscrita no programa público para aquisição, a DPU afirmou que a medida era insuficiente pois o programa contempla apenas pessoa com deficiência se idosa.

Como já afirmado na tutela deferida, de acordo com a CF, cumpre ao Estado brasileiro garantir o acesso a políticas públicas de saúde e ao fornecimento de medicamentos essenciais **e insumos a assegurar uma qualidade mínima de vida necessária à garantia da dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, sendo dever do estado garantir o direito à vida e à saúde das crianças, promovendo programas de assistência integral à sua saúde** (arts. 1º, III, 5º, caput e §1º, 227, caput e §1º, todos da CRFB).

As fraldas, no presente caso, não visam suprir um mero desconforto mas são recursos indispensáveis ao tratamento e à reabilitação do agravado. A medida pretendida encontra amparo no artigo 11, §§ 1º e 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/1990):

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 1º—A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

§ 2º—Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

A necessidade do insumo é comprovada por laudo médico, sendo a hipossuficiência do recorrente constatada a partir da ausência de indicação de renda além do recebimento do BPC/LOAS pela própria recorrente por enquadrar-se na condição de pessoa com deficiência (evento 2, INFBEN1 destes autos).

Quanto à disponibilidade do insumo apenas para deficiente idoso, como alegado pela DPU, foi destacado na tutela que a PORTARIA Nº 937, DE 7 DE ABRIL DE 2017 ampliou a cobertura de fraldas geriátricas, no âmbito do Programa Farmácia Popular, passando a conter, também, a pessoas com deficiência, pois, até então, a distribuição do produto pelo programa para incontinência urinária só era permitida a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

A interpretação dada pela DPU a extensão do programa é totalmente ilógica, pois o idoso já seria contemplado pelo programa, fosse deficiente ou não! Ou seja, houve extensão da medida pois agora o benefício é concedido para os idosos E **para as pessoas com deficiência**, sejam idosos ou não!

Em verdade, a manifestação da SES-RJ nos autos de origem contraria a alegação da DPU ao informar que *"No momento, as FRALDAS INFANTIS, SONDA TRAQUEAL Nº 10 e 08, estão DISPONÍVEIS no estoque da Central de Atendimento às Demandas Judiciais."* (evento 54, OFIC1)

Para retirada **basta "o comparecimento da autora ou de seu representante legal devidamente autorizado, nesta CMRJ, localizada no prédio da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, cujo endereço é Rua Silva Jardim, 31 - Térreo, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20050-060. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, 09 às 14h. portando: - Cópia de um documento de identificação com foto do(a) paciente ou de seu procurador/representante legal e do representante do município, caso seja este a efetuar a retirada. - Número do respectivo Processo Judicial.- Receituário médico ORIGINAL e ATUALIZADO contendo a prescrição médica (em medidas diárias em caso de nutrição, esquema terapêutico no caso de insulinas, período de troca no caso de insumos de bomba de insulina e itens para tratamento de diabetes, quantidade de uso diário em caso de fraldas e absorventes, quantidade de ciclos em caso de medicamentos administrados em períodos, receituários azul ou amarelo para medicamentos de controle especial que incidam nessas condições de dispensação, bem como documentos adicionais para os casos firmados por lei pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA/MS). Quando a receita for eletrônica com QR Code, a mesma deve estar impressa. NÃO SERÃO ACEITOS receituários vencidos (30 dias para controle especial e 180 dias para receituários comuns, nesse caso o médico deverá anotar no receituário que a medicação é de uso contínuo), nem prescrições em cópias e/ou digitalizadas, rasuradas ou sem o nome do (a) paciente. - Quando se tratar de medicamento que necessita de acondicionamento refrigerado, o paciente ou seu representante legal autorizado/procurador deverão trazer isopor e gelo, a fim de garantir o correto transporte do produto, evitando a perda do mesmo e garantindo o seu uso racional."**

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO**, nos termos da decisão do evento 4, DESPADEC1. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.